

Zahra Rahmah binti Abdul Rahman

Lwn

Rogayah Irene binti Mior Shahariman

Mior Karim bin Mior Shahariman

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes No.: 2301-A0010-452-0007, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel),
Pada 8 Disember 2023/25 Jamadilawal 1445H]**

Undang-Undang Tatacara Mal - Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Notis Rayuan di bawah Seksyen 139(4) & (8), Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Arahan Amalan - Proses Kerja Rayuan Mal Mahkamah Syariah - Arahan Amalan No.10 Tahun 2016

Peguam Syarie

Pemohon : Tuan Muhammad Zulhilmi Zahin bin Ahmad daripada Tetuan
Muhamad Nazib & Associates

Responden : Dato' Dr Mohd Zaidi bin Md Zain / Puan Norfaizah binti
Ramli@Zakaria daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

PENDAHULUAN

[1] Kes ini merupakan suatu Permohonan Rayuan (Selepas ini disebut sebagai "Permohonan ini") yang difailkan oleh Pemohon pada 30/1/2023 melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan bagi Mahkamah Rayuan membenarkan dan

meluluskan Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa pemfailan dan penyerahan Notis Rayuan.

[2] Responden - Responden dalam kes rayuan ini telah memfailkan permohonan sijil faraid ke atas harta si mati Mir Shahruman bin Mir Shahrudin di Mahkamah Tinggi Syariah Permohonan No.: 10207-040-0293-2020 (Selepas ini disebut sebagai "Kes Induk Tersebut").

[3] Pemohon kemudiannya telah memfailkan suatu Permohonan bantahan awal untuk menjadi pencelah dalam kes induk tersebut melalui Permohonan No : 10207-041-0353-2020 (Selepas ini disebut sebagai "Permohonan Mencelah Tersebut") dengan alasan bahawa Pemohon mempunyai pengetahuan dan bukti-bukti dokumen membuktikan kesahtarafan Responden-Responden.

[4] Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 14/10/2021 telah membuat keputusan menolak permohonan mencelah tersebut dengan memerintahkan seperti berikut:

- 1. Mahkamah menolak BANTAHAN AWAL PEMOHON*
- 2. Kos terhadap kes ini ditanggung oleh pihak-pihak.*

[5] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam yang telah menolak permohonan mencelah tersebut telah memfailkan suatu semakan melalui Permohonan No.: 10000-003-0122-2021 (Selepas ini disebut sebagai "Permohonan Semakan Tersebut") pada 12/11/2021.

[6] Pada 16/3/2022 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah membuat keputusan menolak permohonan semakan pemohon dengan kesimpulan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Rayuan bahawa tiada alasan untuk Hakim Rayuan campur tangan dalam keputusan Hakim Bicara.

[7] Pemohon seterusnya pada 30/1/2023 telah memfailkan suatu Permohonan Rayuan melanjutkan tempoh memfailkan Notis Rayuan bagi Permohonan Mencelah tersebut yang telah ditolak oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, dengan alasan berikut:

1. Mahkamah yang mulia ini mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan tuntutan ini,
2. Permohonan lanjut tempoh pemfailan rayuan tersebut itu wajar dibenarkan,
3. Mahkamah yang mulia tidak wajar mengawardkan kos kepada Responden-Responden.

FAKTA KES

[8] Pemohon telah bernikah dengan bapa Responden-Responden yang bernama Mir Shahruman bin Mir Shahrudin pada 20/8/2008 dan Pemohon telah bercerai dengan suaminya pada 13/2/2013. Bapa Responden (Selepas ini disebut sebagai ‘Si Mati’) telah meninggal dunia pada 20/2/2020.

[9] Responden 1 bernama Rogayah Irene Shahruman seorang warganegara Australia No. Pasport: PB1713185 yang beralamat di 70, 72 & 90 Jalan Ampang Hilir, 55000 Ampang, Kuala Lumpur. Responden 2 bernama Mior Karim bin Mior

Shahariman No.KP 640227-71-5146 yang beralamat 70, 72 & 90 Jalan Ampang Hilir, 55000 Ampang, Kuala Lumpur. Responden-Responden adalah anak tiri kepada Pemohon dan anak kandung si mati dengan isteri pertama si mati.

[10] Pada 16/3/2022 Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor telah membuat keputusan menolak permohonan semakan pemohon dengan kesimpulan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Rayuan bahawa tiada alasan untuk Hakim Rayuan campur tangan dalam keputusan Hakim Bicara.

[11] Atas rasa tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan permohonan Rayuan ini dengan memohon perintah melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah tersebut.

ANALISA DAN DAPATAN MAHKAMAH

[12] Dalam memutuskan Permohonan ini, Kami telah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan Responden 1 dan Responden 2, Afidavit Jawapan Balas Pemohon, Hujahan Pemohon dan Hujahan Responden 1 dan 2 serta alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

[13] Kami dapati pihak-pihak dalam kes ini bersetuju bahawa Mahkamah ini berbidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes ini berdasarkan Seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut:

Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

67. (1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.

dan kami juga merujuk Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah (Negeri Selangor)2003 yang memperuntukan bidang kuasa Mahkamah untuk memanjangkan atau memendekkan apa-apa tempoh masa seperti berikut:

Memanjang atau memendekkan masa

238. (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding bahawa Mahkamah ini mempunyai bidangkuasa untuk memanjangkan atau memendekkan tempoh masa.

[14] Suka Kami nyatakan bahawa melanjutkan tempoh masa pemfailan Notis Rayuan setelah masa yang diberikan oleh undang-undang selama 14 hari untuk pemfailan Notis Rayuan telah tamat adalah budi bicara mahkamah atas pertimbangan mahkamah yang difikirnya adil. Merujuk Seksyen 139 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 9Negeri Selangor)2003:

Notis rayuan

139. (1) Sesuatu rayuan terhadap keputusan Mahkamah Rendah Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah, dan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah dibuat kepada Mahkamah Rayuan Syariah.

(2) Suatu rayuan hendaklah dibuat dengan memberikan notis rayuan dalam Borang MS29.

(3) Seseorang perayu boleh merayu terhadap keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada sesuatu keputusan.

(4) Notis rayuan hendaklah difailkan dalam masa empat belas hari dari hari keputusan diumumkan, dan hendaklah menyatakan sama ada keseluruhan atau sebahagian sahaja, dan bahagian yang mana, keputusan itu yang dirayukan.

[15] Kami merujuk kepada Kes yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam Kes Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj Hussein yang diputuskan pada 17/1/2011 yang telah menggariskan prinsip yang diguna pakai oleh Mahkamah Rayuan dalam membuat pertimbangan dalam memutuskan kes seperti ini di mana dalam kes ini panel Rayuan telah mengulas bahawa kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah dan Mahkamah dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira tempoh kelewatan, alasan kepada kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga tahap prejudis kepada Responden sekiranya perlanjutan masa dibenarkan.

[16] Prinsip yang telah diberi panduan oleh Kes Sharifah Badariah itu telah diikuti kemudiannya oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abdul Aziz [2013] JH 36(1) yang menggariskan faktor-faktor yang perlu pertimbangan iaitu:

1. Tempoh Kelewatan
2. Sebab Kelewatan
3. Kebarangkalian untuk Pemohon Berjaya dalam rayuannya
4. Tahap Prejudis kepada pihak Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.

[17] Faktor Pertama iaitu tempoh kelewatan dengan mengambil kira tempoh kelewatan yang telah berlaku bermula daripada tarikh akhir had pemfailan Notis Rayuan tamat/luput dan sehingga kes permohonan lanjut masa ini difailkan oleh Pemohon. Kami berpendapat tarikh akhir had pemfailan Notis Rayuan adalah pada 28/10/2021 dan tarikh keputusan di Mahkamah Tinggi pada 14/10/2021. Dan tarikh Pemfailan Permohonan lanjut masa Pemfailan Notis Rayuan ialah pada 30/1/23 iaitu kelewatan lebih kurang 455 hari (1 tahun 3 bulan).

[18] Berdasarkan Kes Fatimah@Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud, Jurnal Hukum 40(1), panel Rayuan telah mengulas bahawa seseorang yang telah terlewat perlulah mengambil tindakan yang segera untuk apa-apa pemulihan apabila menyedari kelewatan telah berlaku. Jika sehari dua hari, ia tidaklah dikatakan tidak bersegera mengambil tindakan, namun apabila mengambil masa yang lama ianya akan menimbulkan kesangsian terhadap tindakan tersebut. Kami berpendapat dengan tempoh 455 hari kelewatan adalah tempoh yang terlalu lama dan tidak munasabah. Dan ini diakui sendiri oleh pemohon di dalam afidavitnya bahawa beliau telah lewat selama masa tersebut. Ini menunjukkan bahawa Pemohon telah cuai dan abai sejak daripada awal lagi.

[19] Faktor kedua iaitu sebab kelewatan yang mana kami berpandangan bahawa kesilapan Pemohon memilih prosedur semakan bagi menyemak keputusan Kes Permohonan bantahan awal sebagai Pencelah adalah tidak wajar. Sepatutnya pemohon failkan Notis Rayuan dan bukannya semakan. Ini menunjukkan Pemohon tersalah memilih prosedur yang sepatutnya diambil sama ada rayuan atau semakan. Selain itu kami juga berpandangan apabila Mahkamah Rayuan yang merupakan hirarki tertinggi di negeri Selangor telah membuat keputusan semakan maka tidak sewajarnya kes ini dirayu pula ke Mahkamah yang sama.

[20] Kami Merujuk Kes Idris Ariffin lwn Siti Nur Farhana Al-Akita Jurnal Hukum 45(2) di mana panel Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah pun menolak Permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa memfailkan Notis Rayuan. Antara ulasan Panel Rayuan menolak permohonan tersebut adalah kerana Permohonan melanjutkan Masa ini difailkan setelah Pemohon memfailkan semakan terlebih dahulu dan telah memanfaatkan proses semakan tersebut. Panel Rayuan juga turut mengulas bahawa keputusan akhir bagi sesuatu kes juga hanya boleh dirayu dan tidak boleh disemak kerana merupakan keputusan akhir oleh Hakim Bicara. Peguam Syarie sepatutnya menasihati anakguam untuk membuat proses rayuan berdasarkan prinsip undang-undang sedia ada dan bukannya bertindakan memfailkan semakan.

[21] Merujuk Kes Faizah binti Mohamad lwn Roslin bin Hashim, Jurnal Hukum 35(2) di mana panel Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah menolak permohonan Pemohon untuk mendapatkan perlanjutan tempoh Masa memfailkan Notis Rayuan setelah Pemohon memfailkan Kes semakan dan

keputusan Semakan tersebut tidak menyebelahi Pemohon. Pemohon sendiri telah cuai dalam memilih proses yang sesuai dan tepat mengikut undang-undang dan hukum syarak.

[22] Faktor ketiga iaitu kebarangkalian untuk Kes Rayuan dibenarkan, Mahkamah berpandangan bahawa Pemohon tidak mempunyai Locus Standi untuk menjadi pencelah bagi Kes Faraid kerana Pemohon bukan lagi isteri si mati semasa kematiannya. Selain itu kes faraid telah pun selesai diputuskan oleh Mahkamah pada 22/6/2022 maka tidaklah lagi relevan sekiranya Pemohon ingin menjadi pencelah kepada Kes yang telah selesai.

[23] Faktor keempat iaitu tahap prejudis terhadap responden-responden , kami dapati rayuan hanya relevan difailkan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undnag. Sekiranya permohonan yang dibuat tanpa mengikut peruntukan undang-undnag atau alasan yang wajar, maka timbul ketidakadilan antara pihak-pihak. Kami merujuk Kes Fatimah @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud, di mana panel Rayuan turut mengulas bahawa tahap prejudis kepada Responden merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Ia berkait dengan tahap prejudis yang akan diterima oleh Pemohon jika perlanjutan masa tidak dibenarkan. Jika tiada kebarangkalian untuk pihak Pemohon berjaya dalam rayuannnya, maka tahap prejudis kepada Responden adalah tinggi. Berdasarkan kes di atas, dapat difahami bahawa tahap prejudis kepada Responden-Responden sangat berkait rapat dengan asas-asas yang perlu dijelaskan oleh Pemohon brkenaan kebarangkalian pemohon sama ada akan berjaya dalam Rayuan tersebut. Di sebabkan Pemohon sendiri gagal menunjukan asas yang munasabah bahawa

Pemohon berkemungkinan berjaya dalam rayuannya, maka adalah wajar Pemohonan ini ditolak.

[24] Berdasarkan analisis terhadap empat faktor yang dinyatakan di atas yang telah gagal dipenuhi oleh Pemohon, kami berpendapat bahawa pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami permohonan pemohon ini wajar diluluskan dan dipertimbangkan oleh mahkamah. Kami sebulat suara menolak permohonan pemohon untuk melanjutkan pemfailan Notis Rayuan.

[25] Selain itu, berkenaan kos yang di mohon oleh pihak Responden, Kami merujuk Seksyen 222 Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 memperuntukan sebagaimana berikut:

Kos

222. Tertakluk kepada Enakmen ini, Mahkamah hendaklah, mengikut budi bicaranya, mengawardkan kos bagi prosiding yang difailkan di Mahkamah itu walaupun Mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa mengenai prosiding itu.

Kami berpendapat Mahkamah boleh memerintahkan Kos mengikut budi bicara Mahkamah dan atas pertimbangan Mahkamah. Kami berpendapat untuk keadilan kepada pihak-pihak maka Mahkamah menolak permohonan kos dan pihak-pihak masing-masing menanggung kos .

KESIMPULAN

[26] Sebagai kesimpulannya, kami mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan agar sebelum sesuatu tindakan difailkan perlu dipastikan agar alasan dan isu yang dibangkitkan untuk dipertimbangkan oleh Panel Rayuan adalah sesuai dan wajar serta memenuhi kehendak undang-undang agar tuntutan yang difailkan tidak membuang masa dan penumpuan dapat diberikan sepenuhnya bagi penyelesaian tuntutan induk yang telah difailkan.

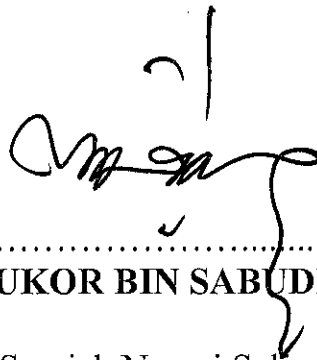
[27] Kami juga berpandangan bahawa Permohonan Pemohon bagi mendapatkan kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan tidak wajar dibenarkan kerana keempat-empat Faktor yang menjadi pertimbangan utama Mahkamah dalam meluluskan permohonan tersebut telah Tidak di penuhi oleh Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon serta setelah Kami meneliti rekod perbicaraan kes induk, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

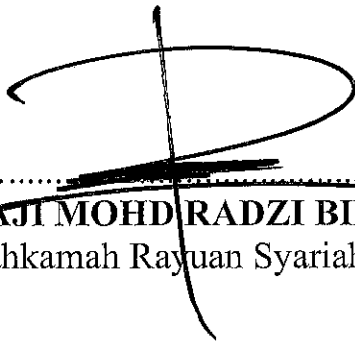
1. Permohonan Rayuan Pemohon **DITOLAK**
2. Kos ditanggung oleh masing-masing pihak.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui Oleh:



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor